

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1426/2533

นาย สมบูรณ์ ชาติพลจันท ยา
การท่องเที่ยว แห่งประเทศ ไทย กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2, มาตรา ข้อ
45

ตาม ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 45สิทธิของ
ลูกจ้างที่จะได้ รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีเกิดขึ้นเมื่อถูก เลิกจ้าง ฉะนั้น
การคำนวณค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี จึงต้อง คิดจากอัตราค่าจ้างขณะ
เลิกจ้าง ดังนั้นการนำค่าครองชีพรวมกับเงินเดือนของลูกจ้างมาคำนวณค่าจ้างสำหรับ
วันหยุดพักผ่อนประจำปี จึงชอบแล้ว.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทรัฐวิสาหกิจ
เดิมชื่อองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อมาปี พ.ศ. 2522 ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้ชื่อย่อว่า ททท. จำเลยที่ 2 ดำรงตำแหน่งผู้
ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 โจทก์เป็นลูกจ้าง
ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 เลิกจ้างโจทก์โดยอ้างว่า โจทก์ครบเกษียณอายุ 60 ปี ซึ่ง
ไม่เป็นความจริง ความจริงโจทก์ยังมีอายุไม่ครบ 60 ปีบริบูรณ์ โจทก์มีอายุเพียง 54

ปี การที่จำเลยที่ 1 เลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ตกลงและขาดรายได้ประจำรวมเป็นเงินที่โจทก์มีสิทธิได้รับ 2,898,491.38 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยรับโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยมีเงินเดือนเดือนละ 13,800 บาท เข้าทำงานเมื่อปี พ.ศ. 2506 โจทก์อายุ 60 ปีแล้ว สำหรับค่าเสียหายที่โจทก์ฟ้อง จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบเพราะไม่ได้เกิดจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์เพราะโจทก์เกษียณอายุ ขาดคุณสมบัติการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ อันเป็นผลของกฎหมายมหาชน จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าชดเชยจำนวน 151,440 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 26,400 บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 1,812,040 บาท ส่วนเงินบำเหน็จนั้นจำเลยต้องรับผิดชอบไม่เกิน 371,945.67 บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี 19 วันหากจะได้รับไม่เกิน 8,740 บาท ค่าจ้างเดือนมกราคม 2532 จำนวน 11 วัน คิดเป็นเงิน 5,179 บาท

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์เกิดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2469 ซึ่งครบเกษียณอายุในปี พ.ศ. 2529 จำเลยเลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2532 ถือว่าเลิกจ้างเพราะเหตุโจทก์ครบเกษียณอายุ ไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จึงไม่มีเหตุที่จะให้จำเลยที่ 1 รับโจทก์กลับเข้าทำงานหรือใช้ค่าเสียหายการขึ้นเงินเดือนแก่ลูกจ้างเป็นสิทธิของนายจ้างที่จะพิจารณาให้ตามผลงานของลูกจ้างเหตุที่โจทก์ไม่ได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนเนื่องจากทำงานไม่ได้ระดับที่สมควรจะขึ้นเงินเดือน โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องให้จำเลยจ่ายเงินเดือนส่วนที่ไม่ได้ขึ้น โจทก์ได้รับเงินเดือนสุดท้ายเดือนละ 13,800 บาท และค่าครองชีพอีกเดือนละ 800 บาท รวมเป็นค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ 14,600 บาท จำเลยเลิกจ้างโจทก์วันที่ 12 มกราคม 2532

และยังค้างค่าจ้างโจทก์ 11 วัน คิดเป็นเงิน 5,353.33 บาทการที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ เพราะเหตุเกษียณอายุ ถือว่าเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดจำเลย ต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์ยังมีวันหยุดพักผ่อนประจำปีอีก 19 วันจำเลยต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีดังกล่าว โดยคิดจาก ค่าจ้างอัตราสุดท้ายที่โจทก์ได้รับเดือนละ 14,600 บาทคิดเป็นเงิน 9,246.67 บาท โจทก์มีอายุงาน 25 ปี 8 เดือน มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย เดือนละ 14,600 บาทคูณด้วย 26 เป็นเงิน 379,600 บาท จำเลยที่ 2 เป็นผู้มีอำนาจ การทำการแทนจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคล ถือว่าเป็นนายจ้างด้วย จึงต้องร่วมรับผิดชอบ กับจำเลยที่ 1 แต่ไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว พิจารณาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกัน รับผิดชอบชำระค่าจ้างค้างจ่ายจำนวน 5,353.33 บาทค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี จำนวน 9,246.67 บาท และค่าชดเชยจำนวน 87,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวนนับแต่วันเลิกจ้าง (วันที่ 12 มกราคม 2532) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระ เงินบำเหน็จจำนวน 379,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้น เงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2532 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ทั้ง 4 จำนวนดังกล่าวเป็นการส่วนตัว คำขอของ โจทก์นอกจากนี้ให้ยกเสีย

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "...จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ประการสุดท้ายว่า ศาลแรงงานกลางคำนวณค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่ถูกต้องเพราะในปี พ.ศ. 2530 และ 2531 โจทก์ได้รับเงินเดือนเดือนละ 13,800 บาท ไม่มีค่าครองชีพ ซึ่งค่าครองชีพเริ่มใช้เมื่อเดือนมกราคม 2532 การที่นำค่าครองชีพไปรวมคำนวณจึง ไม่ถูกต้อง โจทก์มีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นเงิน 8,740

บาท เท่านั้น ข้อนี้เห็นว่า สิทธิของโจทก์ที่จะได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อน
ประจำปีเกิดขึ้นเมื่อถูกเลิกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครอง
แรงงาน ข้อ 45การคำนวณค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีจึงต้องคิดจากอัตรา
ค่าจ้างขณะเลิกจ้าง ขณะถูกเลิกจ้างโจทก์มีสิทธิได้รับค่าครองชีพอีก800 บาท การที่
ศาลแรงงานกลางนำค่าครองชีพมารวมกับเงินเดือนของโจทก์มาคำนวณค่าจ้าง
สำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีจึงชอบแล้ว..."

พิพากษายืน.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ